

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6779/2539

บริษัท เค้นท์มอเตอร์เวคส์ จำกัด
นาง กัญญา แซ่ตั้ง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 329

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา329ในกรณีที่ลูกหนี้มีหนี้รายเดียวแต่ว่ามีทั้งหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์เมื่อลูกหนี้ชำระหนี้โดยไม่สามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมดจะต้องจัดสรรชำระหนี้อุปกรณ์ก่อนเมื่อตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลและใบเสร็จรับเงินมิได้ระบุให้จัดใช้ในการชำระหนี้ต้นเงินอันเป็นหนี้ประธานก่อนจึงต้องเอาเงินจำนวนดังกล่าวจัดใช้หนี้ดอกเบี้ยยอันเป็นหนี้อุปกรณ์ก่อน

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามเช็คจำนวน 302,082 บาทพร้อมดอกเบี้ยยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนกว่าชำระหนี้เสร็จ

จำเลยให้การปฏิเสธความรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 302,082 บาทพร้อมดอกเบี้ยยอัตราร้อยละ 7.5 ของต้นเงิน 43,334 บาท นับแต่วันที่1 กันยายน 2536 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2537 วันที่ 11 มีนาคม 2537ของต้นเงิน 22,080 บาท นับแต่วันที่ 19 ตุลาคม ของต้นเงิน 50,000บาท นับแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2536 วันที่ 14

ธันวาคม 2536วันที่ 11 มกราคม 2537 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ทั้งนี้
คำนวณถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2537 ซึ่งเป็นวันฟ้องให้ไม่เกิน 29,602 บาท

จำเลยอุทธรณ์ว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
จำเลยได้ชำระเงินให้โจทก์ 100,000 บาท และจำเลยได้ส่งใบเสร็จรับเงินดังกล่าว
ตามเอกสารหมายเลข 1 เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ตามคำพิพากษา จึงควรเหลือ 202,082 บาท
ไม่ใช่ 302,082 บาท ตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 230,400 บาท แก่
โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 17 มีนาคม 2538 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่าเงินจำนวน 100,000 บาทที่จำเลยชำระให้
แก่โจทก์ระหว่างพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 ตามใบเสร็จ
รับเงินเอกสารหมายเลข 1 จำเลยมุ่งประสงค์จะชำระหนี้ต้นเงินอันเป็นหนี้ประธานของ
โจทก์มิได้บอกปิดไม่ยอมรับชำระหนี้จึงต้องนำเงิน 100,000 บาท ไปหักจากหนี้ต้น
เงินอันเป็นหนี้ประธานก่อนนั้น เห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 329
บัญญัติว่า "ถ้านอกจากการชำระหนี้อันเป็นประธานลูกหนี้ยังจะต้องชำระดอกเบี้ยและ
เสียค่าฤชาธรรมเนียมอีกด้วยไซ้หากการชำระหนี้ในครั้งหนึ่ง ๆ ไม่ได้ราคาเพียงพอ
จะเปลี่ยนหนี้สินได้ทั้งหมด ท่านให้เอาจัดใช้เป็นค่าฤชาธรรมเนียมเสียก่อนแล้วจึงใช้
ดอกเบี้ยและในที่สุดจึงให้ใช้ในการชำระหนี้อันเป็นประธาน

ถ้าลูกหนี้ระบุให้จัดใช้เป็นประการอื่น ท่านว่าเจ้าหนี้จะบอกปิดไม่ยอมรับชำระ
หนี้ก็ได้" ตามบทบัญญัติดังกล่าวในกรณีที่ลูกหนี้มีหนี้รายเดียวแต่ว่ามีทั้งหนี้ประธาน

และหนี้อุปการณ์ เมื่อลูกหนี้ชำระหนี้โดยไม่สามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมด จะต้องจัดสรร
ชำระหนี้อุปการณ์ก่อน เมื่อตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 17 มีนาคม
2538 และใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข 1 มิได้ระบุให้จัดใช้เป็น การชำระหนี้ต้นเงิน
อันเป็นหนี้ประธานก่อน จึงเอาเงินจำนวนดังกล่าวจัดใช้หนี้ดอกเบี้ยอันเป็นหนี้
อุปการณ์ก่อน

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ